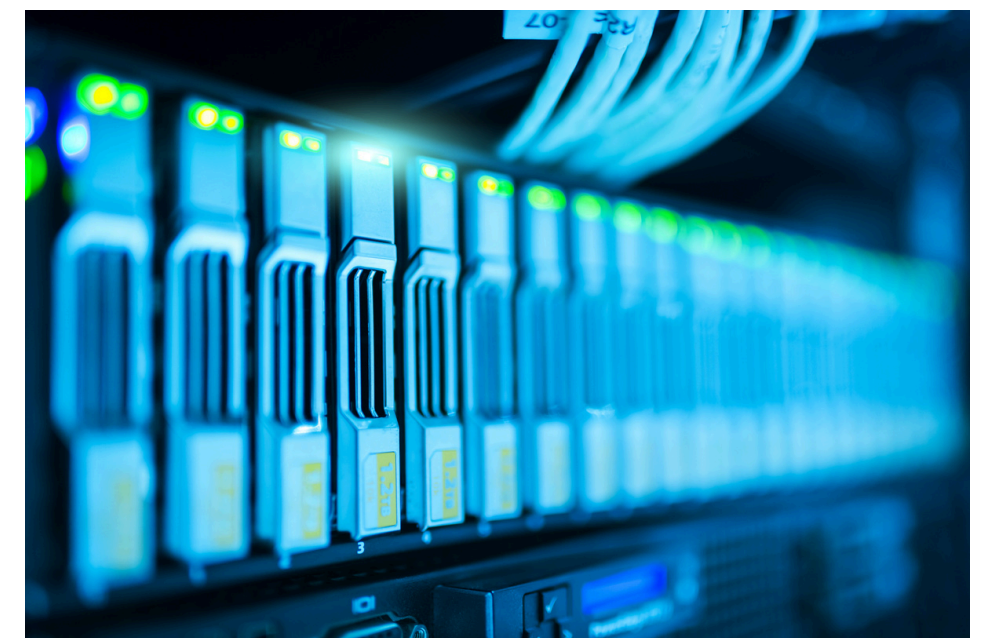


Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Lei 13.709/2018

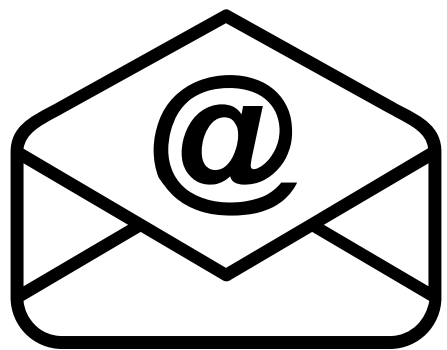




Finalidade



Tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural



Conceitos importantes



Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. RG, CPF, endereço, e-mail, telefone, dados de localização.

Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Conceitos importantes

Controlador é quem decide como e por que os dados pessoais são tratados, enquanto o **Operador** executa o tratamento sob as ordens do controlador.

Tratamento: toda a operação com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

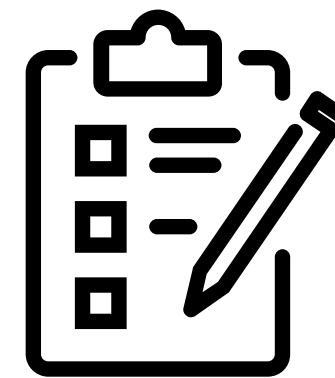
Aplicação

Se aplica a todas as operações e processamentos de conteúdo realizados no **território nacional**, independente do país de sede da pessoa jurídica ou da nacionalidade da pessoa física.



LGPD estabelece que não importa se a sede de uma organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior: se há o **processamento de informações sobre pessoas, brasileiras ou não, que estão no território nacional**, a LGPD deve ser observada.

Hipóteses - Dado Pessoal

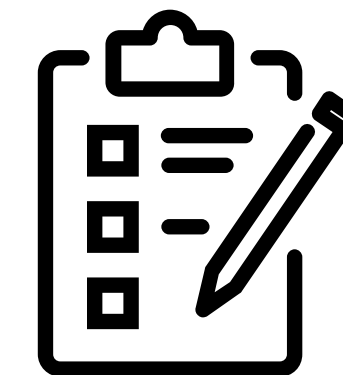


Com consentimento - por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.

Sem consentimento

- cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de contratos e proteção do crédito.
- execução de políticas públicas
- realização de estudos por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados
- proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros
- tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde ou autoridade sanitária

Hipótese - Dado Pessoal Sensível



Com consentimento - pelo titular ou seu responsável legal de forma específica e destacada , para finalidades específicas.

Sem consentimento - hipótese que for indispensável para:

- os mesmos dos dados pessoais
- garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastros em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9 da lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais

Hipótese - Criança e Adolescentes



Com consentimento - Específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.

Sem consentimento: - Somente quando a coleta dos dados for necessária para:

- Contatar os pais ou responsável legal
- Proteção do titular
- Em nenhum caso, os dados poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento.

Exceções

- **Fins exclusivamente particulares e não econômicos:** O tratamento de dados por uma pessoa física para fins pessoais ou domésticos não é abrangido pela LGPD.
- **Fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos:** A LGPD não se aplica ao tratamento de dados para estes fins.
- **Fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais**

Direitos do titular

- Confirmação da existência de tratamento
- Acesso aos dados: O titular pode solicitar acesso aos seus dados pessoais, podendo ter acesso a informações sobre a forma como eles são armazenados e utilizados.
- Correção de dados: O titular pode solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados.
- Portabilidade dos dados: O titular pode solicitar a portabilidade dos seus dados para outro fornecedor de serviço ou produto.

Direitos do titular

- Eliminação de dados tratados com consentimento: O titular pode solicitar a eliminação dos seus dados, mesmo que tenha dado consentimento para o tratamento
- Informação sobre o compartilhamento de dados
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento:
- Revogação do consentimento.

Sigilo de Dados

Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Sanções Administrativas

Conforme o art. 52, podem incluir **advertência, multa simples ou diária, publicização da infração, bloqueio ou eliminação de dados, suspensão ou proibição do exercício de atividades de tratamento de dados.**

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) **não combate diretamente crimes cibernéticos**, mas **contribui indiretamente**, criando um ambiente legal que exige responsabilidade no tratamento de dados.

- advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
- multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;
- multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;
- publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
- bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
- eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;
- suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

é uma autarquia de natureza especial (Lei nº 14.460, de 25 de outubro de 2022), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como missão zelar pela proteção de dados pessoais orientada pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

art. 55